



عدالت عظمیٰ (پریکٹس اور پروسیجر) ایکٹ، ۲۰۲۳ء

فہرست

مندرجات	نمبر شمار
مختصر عنوان اور آغاز نفاذ	1
بچوں کی تشکیل	2
عدالت عظمیٰ کی جانب سے اصل اختیار سماعت کا استعمال	3
دستور کی توضیح	4
اپیل	5
مرضی کا وکیل مقرر کرنے کا حق	6
فوری معاملات مقرر کرنے کی درخواست	7
ایکٹ دیگر قوانین وغیرہ پر غالب ہوگا	8

THE PAKISTAN CODE

عدالت عظمیٰ (پریکٹس اور پروسیجر) ایکٹ، ۲۰۲۳ء

ایکٹ نمبر ۱۷ ا بابت ۲۰۲۳ء

[۲۱/اپریل، ۲۰۲۳ء]

عدالت عظمیٰ کے بعض پریکٹسز اور پروسیجرز کے انتظام کا ایکٹ

ہر گاہ کہ دستور کا آرٹیکل ۹۱ فراہم کرتا ہے کہ دستور اور قانون کے تابع، عدالت عظمیٰ اپنے پریکٹس اور پروسیجر کو منضبط کرنے کے لیے قواعد وضع کر سکتی ہے۔

اور جبکہ دستور کا آرٹیکل ۱۰، شفاف سماعت اور باضابطہ عمل کے حق کا اختیار دیتا ہے، دستور کا آرٹیکل ۴ قانون کے مطابق سلوک کرنے کی ضمانت دیتا ہے، دستور کا آرٹیکل ۲۵ امتیازی سلوک کی ممانعت کرتا ہے اور حق اپیل ایک عالمگیر بنیادی قانونی و اسلامی ضمانت شدہ حق اپیل ہے، لہذا، دستور کے آرٹیکل ۱۷۵ (۲) کو آرٹیکل ۱۹۱ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہوئے یہ قانون وضع کیا گیا ہے۔

اور چونکہ یہ قرین مصلحت ہے کہ عدالت عظمیٰ کے بعض پریکٹسز اور پروسیجرز کے اہتمام کے لیے قانون وضع کیا

جائے۔

بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے۔

۱۔ مختصر عنوان اور آغاز نفاذ:۔ (۱) یہ ایکٹ عدالت عظمیٰ (پریکٹس اور پروسیجر) ایکٹ، ۲۰۲۳ء

کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ بنچوں کی تشکیل:۔ (۱) چیف جسٹس آف پاکستان اور سینارٹی کے لحاظ سے دو متقدم ترین بنچ

صاحبان پر مشتمل کمیٹی کی جانب سے قائم کردہ بینچ کی جانب سے عدالت عظمیٰ کے روبرو ہر مقدمہ، اپیل یا معاملے کی

سماعت ہوگی اور تصفیہ کیا جائے گا۔

(۲) اس ایکٹ کے آغاز نفاذ کے بعد، ذیلی دفعہ (۱) کے تحت تشکیل کردہ کمیٹی پروسیجر کا تعین کرنے کے لیے پہلے اجلاس کا انعقاد کرے گی جس میں اجلاس کا انعقاد کرنا اور بیچوں وغیرہ کی تشکیل شامل ہے:

مگر شرط یہ ہے کہ، اس وقت تک پروسیجر کا تعین اس ذیلی دفعہ کے تحت ہوگا، ذیلی دفعہ (۱) کی اغراض کے لیے کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس یا کمیٹی کے دیگر دو ارکان، جیسی بھی صورت ہو، کی جانب سے طلب کیا جائے گا۔

(۳) کمیٹی کے فیصلے اکثریت کی بناء پر ہوں گے۔

۳۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے اصل اختیار سماعت کا استعمال:- دستور کے آرٹیکل ۱۸۴ کی شق (۳) کے تحت اصل اختیار سماعت کے استعمال میں کوئی بھی معاملہ جس کی استدعا کی گئی ہو سب سے پہلے ذیلی دفعہ (۲) کے تحت تشکیل کردہ کمیٹی کے سامنے جانچ کے لیے رکھا جائے گا اگر کمیٹی کا یہ نقطہ نظر کہ دستور کے باب اول کے حصہ دوم میں تفویض کردہ کسی بھی بنیادی حقوق کے نفاذ میں عوامی اہمیت کا امر دریافت طلب شامل ہے، تو کسی بھی معاملے پر فیصلے کے لیے بیچ تشکیل دے گا جو کم از کم عدالت عظمیٰ کے تین جج صاحبان پر مشتمل ہوگا جس میں کمیٹی کے ارکان بھی شامل ہوں گے۔

۴۔ دستور کی توضیح:- معاملات جہاں آئینی حکم کی وضاحت شامل ہو، کے لیے کمیٹی ایک بیچ تشکیل دے گی جو کہ عدالت عظمیٰ کے کم از کم پانچ جج صاحبان پر مشتمل ہوگا۔

۵۔ اپیل:- (۱) اپیل دستور کے آرٹیکل ۱۸۴ کی شق (۳) کے تحت اختیار سماعت استعمال کرنے والے بیچ کے کسی حکم سے تیس ایام کے اندر عدالت عظمیٰ کے لارجر بیچ میں دائر کی جائے گی، اور مذکورہ اپیل چودہ ایام کی مدت کے اندر، سماعت کے لیے مقرر کی جائے گی۔

۱! [☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ (۲)]

۶۔ مرضی کا وکیل مقرر کرنے کا حق:- دستور کے آرٹیکل ۱۸۸ کے تحت نظر ثانی درخواست دائر کرنے کے لیے، فریق کو اپنی مرضی کا وکیل مقرر کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

توضیح:- اس دفعہ کی غرض کے لیے ”وکیل“ سے مراد عدالت عظمیٰ کا وکیل ہے۔

۷۔ فوری معاملات مقرر کرنے کی درخواست:- درخواست جس میں دائر کردہ مقدمہ، اپیل یا معاملے میں شدید ضرورت یا عبوری ریلیف کے لئے استدلال کیا گیا ہو، تو اس کے دائر کرنے کی تاریخ سے چودہ ایام کے اندر سماعت مقرر کی جائے گی۔

۸۔ ایکٹ دیگر قوانین وغیرہ پر غالب ہوگا:- اس ایکٹ کے احکامات فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون، قواعد یا ضوابط میں یا کسی عدالت کے فیصلے بشمول عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کے کسی فیصلے میں موجود کسی بھی امر کے باوجود نافذ العمل ہوں گے۔



THE PAKISTAN CODE